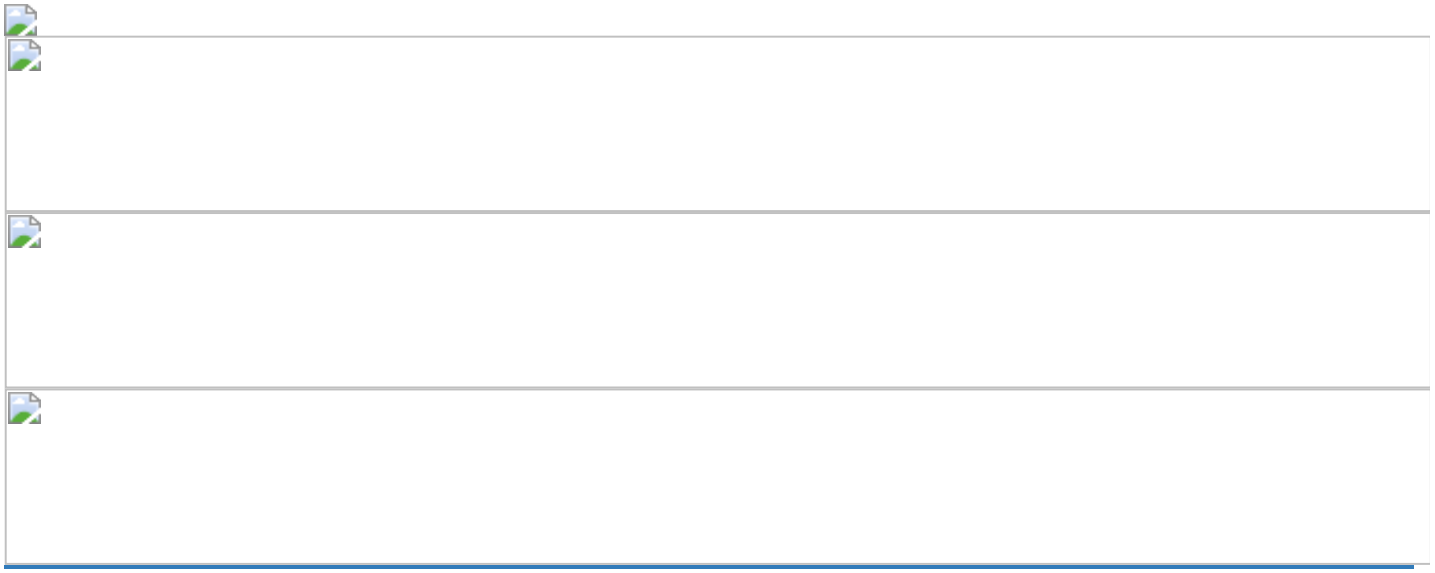


Дело № 2-585/2021

Номер дела: **2-585/2021**

УИН: **79RS0006-01-2021-001486-24**

Дата начала: **04.08.2021**

Дата рассмотрения: **17.09.2021**

Суд: **Смидовичский районный суд Еврейской автономной области**

Судья: **Береснева Ольга Романовна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор Смидовичского района		
ОТВЕТЧИК	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка"		
ОТВЕТЧИК	Администрация муниципального образования "смидовичский муниципальный район" Еврейской автономной области		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			04.08.2021
Передача материалов судье			04.08.2021
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Оставление иска (заявления, жалобы) без движения		06.08.2021
Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		13.08.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			13.08.2021

Подготовка дела (собеседование)	Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству		31.08.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			31.08.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	15.09.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	17.09.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			17.09.2021

Решение

Дело № 2-585/2021

УИД 79RS0006-01-2021-001486-24

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п. Смидович 17 сентября 2021 года

Смидовичский районный суд Еврейской автономной области

в составе судьи Бересневой О.Р.

при секретаре Филатовой Т.А.

с участием прокурора Плющевой Н.С.

представителя ответчика Тимошенко Е.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску прокурора Смидовичского района Еврейской автономной области в защиту интересов неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка», администрации муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области о понуждении к совершению определенных действий, -

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Смидовичского района ЕАО в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка», администрации муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области о понуждении к совершению определенных действий. Требования мотивированы тем, что прокуратурой Смидовичского района ЕАО на основании поручения прокуратуры ЕАО проведены проверочные мероприятия в сфере исполнения законодательства по противодействию терроризму в образовательных учреждениях, охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проведенной проверки в деятельности образовательной организации МБОУ «СОШ № 4 с. Даниловка» выявлено, что домофон на входной двери, для контроля пропуска лиц, не установлен. Частично отсутствует ограждение на территории образовательной организации, отсутствует металлоискатель. Выявленные нарушения требований антитеррористической защищенности здания (территории) образовательной организации негативным образом отражается на

создаваемых условиях безопасности несовершеннолетних, обучающихся в образовательной организации. 25.05.2021т. руководителю образовательной организации по выявленным в ходе проверки нарушениям вынесено представление об устранении нарушений, которое 24.06.2021 рассмотрено. Как установлено из ответа образовательной организации на представление, администрацией МБОУ «СОШ № 4 с. Даниловка» установить домофон на входную дверь, оградить территорию образовательного учреждения в полном объеме и приобрести металлоискатель не предоставляется возможным, в связи с отсутствием финансирования. В адрес администрации Смидовичского муниципального района направлено письмо о выделении бюджетных средств на приобретение и установку домофона на входную дверь школы, установку ограждения и приобретение металлоискателя. До настоящего времени, вышеуказанные нарушения не устранены, что недопустимо, ввиду угрозы жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся и работников учреждения. При таких обстоятельствах, отсутствие двери с домофоном, ограждения территории образовательной организации и металлоискателя отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждениях, поскольку не позволяет обеспечить постоянный контроль, предупреждение чрезвычайных ситуаций в зданиях данных образовательных учреждений. Осуществление деятельности образовательных учреждений при указанных обстоятельствах не обеспечивает в полной мере исполнение требований действующего законодательства в области антитеррористической безопасности, что может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью обучающихся, работников образовательной организации, а также ущерб имуществу. Просит обязать МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка», расположенное по адресу: ЕАО, с. Даниловка, ул. Садовая, 38, в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу оборудовать входную дверь в здание образовательного учреждения домофоном, оградить территорию образовательной организации, где отсутствует ограждение и приобрести металлоискатель; обязать администрацию муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО профинансировать мероприятие по оборудованию здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка», расположенного по адресу: ЕАО, с. Даниловка, ул. Садовая, 38, входной дверью в здание образовательного учреждения домофоном, по ограждению территории образовательной организации, где отсутствует ограждение и приобретению металлоискателя.

В судебном заседании помощник прокурора Смидовичского района ЕАО Плющева Н.С. исковые требования уточнила, просила суд обязать муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка» в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, оградить территорию образовательного учреждения по периметру, обязать администрацию МО «Смидовичский муниципальный район» ЕАО профинансировать мероприятие по оборудованию здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка» ограждением территории образовательного учреждения по периметру, остальные требования не поддержала ввиду добровольного удовлетворения требований. Доводы иска поддержала в полном объеме.

В судебном заседании представитель ответчика администрации муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» Тимошенко Е.В. с уточненными исковыми требованиями не согласилась. Суду пояснила, что в случае удовлетворения исковых требований просит установить срок исполнения решения суда до 01.07.2022 года.

В судебное заседание представитель ответчика МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка» не явился, о времени, дне и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, просили рассмотреть дело в отсутствие их представителя, о чем имеется телефонограмма.

Суд, выслушав прокурора, представителя ответчика, изучив письменные материалы дела, приходит к следующему.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: приоритет мер предупреждения терроризма (п. 7); противодействие терроризму - деятельность органов государственной

власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц: а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма (п. 4).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия: а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями (п. 25).. Выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений, достигается посредством:) организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств (п. 23).

В соответствии с п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарные - эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением главного государственного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями.

В материалах дела имеется решение о проведении проверки № в отношении МБОУ СОШ № 4 с. Даниловка, установлен срок проведения проверки с 25.05.2021г. по 21.06.2021г.

Согласно акту прокурорской проверки от 25.05.2021г. по адресу МБОУ «СОШ № 4 с. Даниловка» дверь с домофоном отсутствует, имеется ограждение, которое частично нарушено.

Согласно представлению об устранении нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности от 25.05.2021г. указано, что по результатам проведенной проверки в деятельности образовательной организации МБОУ «СОШ № 4 с. Даниловка» выявлено отсутствие домофона для контроля пропуска в здание образовательного учреждения лиц, частично отсутствует ограждение по периметру (имеются порывы), отсутствует стационарный или ручной металлоискатель, журнал въезда и выезда транспортных средств не ведется. Выявленные нарушения требований антитеррористической защищенности здания (территории) образовательной организации, негативным образом отражается на создаваемых условиях безопасности несовершеннолетних, обучающихся в образовательной организации.

В материалы дела представлены документы по приобретению металлоискателя и приобретения и оборудования в данном образовательном учреждении МБОУ «СОШ № 4 с.

Даниловка».

Согласно ч. 2 ст. 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

С учетом изложенного суд считает возможным возложить обязанность на МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка», расположенное по адресу: ЕАО, с. Даниловка, ул. Садовая, 38, в срок до 01.08.2022г. оградить территорию образовательного учреждения по периметру, обязать администрацию МО «Смидовичский муниципальный район» ЕАО в срок до 01.07.2022г. профинансировать мероприятие по оборудованию здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка» ограждением территории образовательного учреждения по периметру.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Смидовичского района, действующего в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка», администрации муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области о понуждении к совершению определенных действий удовлетворить.

Возложить обязанность на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка», расположенное по адресу: ЕАО, с. Даниловка, ул. Садовая, 38, в срок до 01.08.2022 года оградить территорию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка» по периметру.

Возложить обязанность на администрацию муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО в срок до 01.07.2022г. профинансировать мероприятие по ограждению территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка» по периметру.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в суд Еврейской автономной области через Смидовичский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья О.Р. Береснева

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».